BÁO CÁO CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

TẠI DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THƯỜNG NIÊN 2020

Nhờ nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau bao gồm Chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ Việt Nam, tổng số vốn được chấp thuận đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam trong 4 năm từ năm 2017 đến tháng 8 năm 2020 đạt 20.3 triệu đô la Mỹ. Tính theo vốn đầu tư của từng nước, Nhật Bản trở thành nước có vốn đầu tư lớn thứ 2 tại Việt Nam. Tính riêng từng năm, Nhật Bản là nước có vốn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2017 và 2018.

Nhằm thu hút hơn nữa vốn đầu tư từ Nhật Bản - một nước đang xếp thứ hạng cao về vốn đầu tư lớn vào Việt Nam, phục hồi nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của dịch Virus corona chủng mới theo mô hình chữ V và đưa nền kinh tế sang trạng thái bình thường mới của thời kỳ hậu COVID-19, chúng tôi xin kiến nghị các nội dung sau đây gồm Các vấn đề cũng như đưa ra Giải phápcho các vấn đề đó như sau:

1. Vấn đề xây dựng Cơ sở sản xuất và lắp ráp quan trọng đóng vai trò xương sống của chuỗi cung ứng toàn cầu

1.1. Thời điểm thẩm định thiết bị sản xuất liên quan đến xây dựng nhà máy quy mô lớn

Vấn đề:

- Hiện nay, việc xây dựng nhà máy mới có diện tích từ 20.000 m2 trở lên sẽ trở thành dự án cấp độ 1 (Grade 1) và thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng, vì thế nhà máy bao gồm cả thiết bị nhà xưởng và thiết bị sản xuất sẽ phải được thẩm định và phê duyệt từng thứ một.

  Sau khi hoàn tất 2 giai đoạn phê duyệt này, cuối cùng thì doanh nghiệp cũng có thể bắt đầu điều chỉnh dây chuyền sản xuất, bao gồm điều chỉnh Hệ số sinh lợi để bắt đầu sản xuất sản phẩm thương mại. Tuy nhiên, việc thẩm định thiết bị sản xuất này mất rất nhiều thời gian khiến doanh nghiệp khó lên được kế hoạch khi nào sẽ bắt đầu sản xuất, dẫn đến làm tăng rủi ro khi đầu tư vào Việt Nam.

Đề xuất:

- Chúng tôi mong chính phủ Việt Nam nới lỏng quy định về thời điểm thẩm định thiết bị sản xuất khi xây dựng nhà máy quy mô lớn sửa cũng như đổi quy định sao cho doanh nghiệp có thể bắt đầu điều chỉnh dây chuyền sản xuất song song với thời gian thẩm định thiết bị sản xuất.

1.2. Thay đổi khoảng thời gian chấp thuận trong Chính sách ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư quy mô lớn

Vấn đề:

- Theo Chính sách hiện hành, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ được nhận ưu đãi về thuế bằng cách nộp đơn xin cho Cơ quan có thẩm quyền để đăng ký đầu tư dự án từ 6 nghìn tỷ VNĐ trở lên trong vòng 3 năm. Đầu tiên họ sẽ đầu tư vào dự án có quy mô vừa và nhỏ, sau đó mới đưa ra quyết định chuyển sang đầu tư quy mô lớn dựa trên đánh giá thực tế phản ứng thị trường dựa trên khoản đầu tư ban đầu. Bởi vậy, chúng tôi tin tưởng rằng

nếu chính phủ cho phép doanh nghiệp được chứng nhận đầu tư quy mô lớn tính theo lũy kế thì Việt Nam sẽ có thêm nhiều dự án lớn hơn 6 nghìn tỷ đồng hơn nữa.

Đề xuất:

- Chúng tôi mong chính phủ Việt Nam sẽ cho phép áp dụng Chính sách ưu đãi thuế đối với trường hợp doanh nghiệp thực hiện đầu tư từ 6 nghìn tỷ VNĐ trở lên tính theo lũy kế bao gồm cả số tiền đầu tư tăng thêm sau khi đã đăng ký dự án đầu tư, hoặc sau khi đã thực hiện đầu tư cho cùng lĩnh vực trong thời gian trước đây.

1.3. Hưởng ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp chế xuất

Vấn đề:

- Các doanh nghiệp Nhật Bản đang gặp phải một số vấn đề để được hưởng ưu đãi thuế cho doanh nghiệp chế xuất (EPE).
- Sau khi Nghị định 82/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, đã có một số trường hợp doanh nghiệp không được cấp giấy phép EPE cho đến khi nhà máy được xây dựng xong, và phải chịu các loại thuế phí liên quan đến việc lấy đất, xây dựng nhà xưởng và nhập khẩu thiết bị mà những loại thuế này đáng lẽ ra được miễn. Đây là gánh nặng trong quá trình hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam.

Đề xuất:

- Mong muốn khi thực hiện cấp giấy phép EPE, chính phủ Việt Nam quy định rõ trong văn bản việc sẽ miễn một phần chi phí liên quan đến việc lấy đất, xây dựng nhà xưởng, nhập khẩu thiết bị mà doanh nghiệp đã trả trước khi được cấp giấy phép. Hơn nữa, chúng tôi đặc biệt rất mong chính phủ sẽ cấp giấy phép EPE cùng lúc khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như trước đây.

1.4. Hưởng ưu đãi thuế cho toàn bộ chuỗi cung ứng

Vấn đề:

- Cho đến hiện tại, đã có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam nhờ những Chính sách ưu đãi do Chính phủ Việt Nam ban hành. Việc thiết lập các chính sách ưu đãi tốt hơn nữa là chìa khóa quan trọng giúp thu hút toàn bộ chuỗi cung ứng bao gồm cả các ngành công nghiệp phụ trợ của các công ty Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Ví dụ, các doanh nghiệp Nhật Bản thường sẽ có nhiều công ty hợp tác xung quanh một công ty lớn. Giữa công ty lớn và các công ty hợp tác có phân chia vai trò phức tạp và chặt chẽ liên quan đến hoạt động sản xuất. Chúng tôi cho rằng việc thu hút không chỉ các doanh nghiệp lớn mà cả các công ty hợp tác của doanh nghiệp đó, nghĩa là thu hút cả một chuỗi hệ thống sản xuất sẽ tạo ra nhiều lợi thế hơn cho Việt Nam. Bằng cách đó, không chỉ các công ty lớn đầu tư vào Việt Nam, mà còn thu hút và tạo điều kiện cho các công ty hợp tác của công ty lớn đó cũng có thể đầu tư vào Việt Nam.

Đề xuất:

- Mong muốn chính phủ Việt Nam cho phép áp dụng Chính sách ưu đãi thuế doanh nghiệp đối với từng công ty thông qua việc xem xét từng dự án của công ty đó có đủ điều kiện nhận ưu đãi thuế hay không. Tuy nhiên, trong trường hợp thỏa mãn điều kiện là khoản đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, hoặc số tiền đầu tư vượt quá một hạn mức nhất định thì rất mong chính phủ phê duyệt ưu đãi thuế cho toàn bộ công ty trong chuỗi cung ứng đó.

1.5. Thực hiện các ưu đãi mới

Vấn đề:

- Khi doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (ví dụ doanh nghiệp sản xuất ô tô) đầu tư thiết bị cho nhà máy sản xuất, họ rơi vào tình trạng rất khó đầu tư vốn cho dây chuyền sản xuất sản phẩm dành cho thị trường nội địa vì thị trường nội địa Việt Nam chưa phát triển đến quy mô giúp doanh nghiệp có thể thu hồi khoản vốn đầu tư này.
- Trong việc thu hút đầu tư cho ngành công nghiệp sản xuất, chúng tôi thấy ngành công nghiệp vật liệu (như kim loại và nhựa chất lượng cao) chưa phát triển ở Việt Nam. Hơn nữa, cho dù doanh nghiệp Nhật Bản đã phát triển được mạng lưới nhà cung cấp tại Việt Nam đi nữa thì khi đạt đến một mức độ nhất định, các nhà cung cấp này sẽ ngừng chuyển hướng kinh doanh với các công ty từ các quốc gia khác thay vì tiếp tục hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản. Kết quả tất yếu là sự phụ thuộc vào vật liệu nhập khẩu sẽ ngày càng tăng, khiến ngành công nghiệp vật liệu có giá trị gia tăng và chất lượng cao tại Việt Nam khó có thể phát triển được.

Đề xuất:

- Cho đến khi thị trường trong nước phát triển, chúng tôi mong muốn chính phủ xem xét việc áp dụng biện pháp hỗ trợ tài chính và ưu đãi thuế đối với hoạt động đầu tư vốn vào trang thiết bị như khuôn mẫu và đồ gá, nhằm thúc đẩy đầu tư từ các hãng sản xuất ô tô.
- Để thu hút doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất các sản phẩm tiên tiến, cao cấp và phát triển mạng lưới nhà cung cấp có thể sản xuất vật liệu có giá trị gia tăng và chất lượng cao tại Việt Nam, chúng tôi mong rằng chính phủ Việt Nam xem xét áp dụng các Chính sách khuyến khích chẳng hạn như ưu đãi thuế cho nhà cung cấp và các doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng, phát triển mạng lưới nhà cung cấp sản xuất các vật liệu có giá trị gia tăng và chất lượng cao.

2. Phương thức đối tác công tư (PPP)

Vấn đề:

- Việt Nam cần phát triển cơ sở hạ tầng hơn nữa từ phát điện, sân bay, đường sá, bến cảng cho đến bệnh viện để có thể tiếp tục tăng trưởng kinh tế sau khi kiểm soát được dịch COVID-19 ở trong nước. Mặt khác, các nước đang phát triển đều có tình trạng chung giống nhau là vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng chỉ lấy từ vốn đầu tư công của chính phủ và nguồn vốn tư nhân trong nước, cho nên vốn đầu tư tương đối hạn chế. Trong bối cảnh đó, không thể phủ nhận rằng phương thức đối tác công tư (PPP) có vai trò vô cùng quan trọng trong việc phân bổ nguồn vốn tư nhân của nước ngoài cho việc phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam và giúp giảm gánh nặng cho ngân sách quốc gia.
- Thông thường các dự án để phát triển cơ sở hạ tầng sẽ sử dụng hình thức huy động vốn theo phương thức PPP này, và chỉ dòng tiền do hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng đó tạo ra mới được coi là nguồn tiền để hoàn trả vốn vay, cho nên khi huy động nguồn vốn phát triển khổng lồ thì tính ưu việt của chính hoạt động kinh doanh của dự án được đảm bảo như thế nào mới là chìa khóa quan trọng.

Đề xuất:

- Để đảm bảo khả năng vay từ ngân hàng, cần phải cân bằng tỷ lệ rủi ro giữa chính phủ và doanh nghiệp, đảm bảo các bảo lãnh từ chính phủ trong trường hợp khẩn cấp, và phải vận hành theo các quy tắc có tính minh bạch cao. Cụ thể những nội dung dưới đây là vô cùng quan trọng cho việc thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản:
  - Chính phủ bảo lãnh thực hiện hợp đồng chẳng hạn như bảo lãnh các khoản thanh toán của công ty nhà nước cho doanh nghiệp PPP
  - Áp dụng luật quốc tế, không chỉ giới hạn ở luật Việt Nam, làm luật điều chỉnh", và

- Xem xét lại bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ trong đó đã thiết lập phạm vi bảo lãnh là nhỏ hơn hoặc bằng 30% số tiền sau khi trừ các khoản phải chi từ thu nhập kinh doanh bằng tiền VNĐ.

- Ngay cả sau khi luật PPP mới có hiệu lực vào năm 2021, chúng tôi mong muốn được tiếp tục thảo luận với các bộ, ngành và các thành viên liên quan trong Quốc hội nhằm hướng tới đảm bảo các điều kiện nêu trên thông qua việc hoàn thiện quy định pháp luật, sớm áp dụng các điều kiện linh hoạt cho từng dự án trong quá trình vận hành.

3. Cải thiện môi trường nhằm thúc đẩy M&A (Luật Chứng khoán, Luật Quản lý và Sử dụng vốn nhà nước)

Vấn đề:

- Giống như Nhật Bản, trong Luật Chứng khoán của Việt Nam cũng nghiêm cấm Giao dịch nội gián khi mua bán cổ phiếu của công ty niêm yết. Tuy nhiên, các quy định của Luật Chứng khoán Việt Nam còn mang tính trừu tượng, chưa làm rõ trường hợp nào thì được coi là thông tin nội bộ. Mặt khác, tại Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, hầu như không có trường hợp giao dịch nội gián nào bị phát hiện, và chúng tôi nhận thấy rằng trong số các công ty niêm yết của Việt Nam, cũng có rất ít người biết về quy định liên quan đến giao dịch nội gián. Do vậy, khi doanh nghiệp Nhật Bản xem xét việc tham gia góp vốn vào một công ty niêm yết tại Việt Nam, cũng có trường hợp việc xử lý các thông tin không công khai thu được thông qua Thẩm định chi tiết doanh nghiệp, v.v có thể trở thành một điểm nghẽn làm cho việc tham gia góp vốn trở nên không thực hiện được.
- Liên quan tới vấn đề đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty niêm yết, theo Nghị định chính phủ trong Luật Chứng khoán có quy định Tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49% đối với các ngành nghề đáp ứng các điều kiện thuộc "lĩnh vực đầu tư có điều kiện" của Luật Đầu tư. Về điểm này, với việc sửa đổi Nghị định chính phủ năm 2015, việc nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 100% vốn đã được chấp thuận ở một số ngành, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều ngành nghề bị giới hạn Tỷ lệ sở hữu vốn, điều này đã gây cản trở không nhỏ tới mong muốn đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam.
- Các quy tắc cụ thể liên quan đến việc tư nhân hóa công ty nhà nước đã được quy định trong Nghị định chính phủ, nhưng xét từ tiêu chuẩn M&A mang tính quốc tế thì chúng tôi nghĩ là vẫn còn nhiều chỗ cần xem xét về phương pháp định giá cổ phiếu và phương pháp chào bán cổ phiếu khi xác định giá bán.

Đề xuất:

- Chúng tôi mong chính phủ "Làm rõ tiêu chí vận hành quy định giao dịch nội gián liên quan đến việc mua bán cổ phiếu của công ty niêm yết". Cụ thể là xin hãy làm rõ tiêu chí vận hành quy định giao dịch nội gián trong Thông tư hoặc các hình thức tài liệu chính thức khác
- Chúng tôi cũng hy vọng rằng chính phủ sẽ nới lỏng giới hạn đối với "Giới hạn tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty niêm yết". Chúng tôi hy vọng rằng trong Nghị định mới của chính phủ hiện đang soạn thảo sẽ nới lỏng hơn nữa tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài.
- Chúng tôi mong chính phủ xem xét lại "Phương pháp định giá cổ phiếu và phương pháp chào bán cổ phiếu của công ty nhà nước". Ví dụ, chúng tôi mong muốn chính phủ cải thiện tính minh bạch về thủ tục hành chính bao gồm việc quy định rõ trong các văn bản pháp luật các nguyên tắc, hình thức đấu thầu công khai, quy trình và yêu cầu trong việc Thẩm định chi tiết doanh nghiệp.

4. Các thách thức về vấn đề thuế

Vấn đề:

- Nhất quán về cách hiểu quy định pháp luật: Việt Nam đã ban hành Chính sách ưu đãi thuế đối với ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp công nghệ cao, nhưng chưa quy định rõ tiêu chí để trở thành đối tượng được hưởng ưu đãi, và có trường hợp giữa các bộ, ngành có cách hiểu khác nhau. Nếu bị truy thu thuế sau khi bị thanh tra thuế thì ưu đãi thuế không còn là chính sách khuyến khích nữa, mà là một rủi ro đối với doanh nghiệp.

Đề xuất:

- Để tránh điều này, chúng tôi mong chính phủ Việt Nam thực hiện các biện pháp để giúp sử dụng hiệu quả hơn các chính sách ưu đãi thuế hiện tại bằng cách ban hành văn bản hướng dẫn giúp làm rõ các quy định hiện hành.

Vấn đề:

- Cập nhật đối tượng: Tại Việt Nam, đã ban hành chính sách ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lĩnh vực công nghệ cao nhằm thu hút các Cơ sở sản xuất sử dụng công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, đối tượng xin cấp giấy phép kinh doanh lĩnh vực công nghệ cao này chỉ áp dụng cho các công nghệ và sản phẩm đang được xem xét tại thời điểm xin cấp giấy phép, không bao gồm các công nghệ và sản phẩm mới. Do đó, chính sách này không mang tính khuyến khích cao cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và sản phẩm tiên tiến mới.

Đề xuất:

- Đặc biệt, chu kỳ vòng đời của các sản phẩm và công nghệ tiên tiến thường rất ngắn, có nhiều trường hợp ví dụ như một chiếc điện thoại thông minh chẳng hạn, cùng một mẫu máy sau 4-5 năm có thể phải sử dụng công nghệ hoàn toàn khác. Chính vì vậy, chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ xây dựng một chính sách khuyến khích đổi mới công nghệ và sản phẩm thông qua việc cho phép kéo dài thời hạn tái thẩm định, miễn trừ giấy phép kinh doanh lĩnh vực công nghệ cao.

Vấn đề:

- Phạm vi đối tượng nộp thuế: Trong chính sách thuế định giá chuyển nhượng, đối tượng là doanh nghiệp có nhiều giao dịch với bên liên quan chẳng hạn như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm cả Nhật Bản, nhưng trong phạm vi quy định đối tượng được miễn thuế lại đang đề xuất là tính từ Tứ phân vị thứ nhất trở lên (top 75%) hoặc bách phân vị thứ 35 (top 65% trở lên).Trong khi nhiều nước phát triển khác đang áp dụng Tứ phân vị thứ nhất thì quy định này của Việt Nam khá là khắt khe, và tương đối bất lợi với doanh nghiệp vì nó làm tăng khả năng đánh thuế hai lần một cách vô lý giữa hai nước.

Đề xuất:

- Chúng tôi mong muốn chính phủ vẫn giữ cách tính Tứ phân vị thứ nhất như hiện tại phù hợp với thông lệ quốc tế.

Vấn đề:

- Nghĩa vụ lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia đối với công ty con trong Chính sách thuế định giá chuyển nhượng: Trong dự thảo sửa đổi nghị định Chính phủ có đề xuất về trường hợp bắt buộc pháp nhân Việt Nam là công ty con phải lập báo cáo lợi nhuận liên quốc gia, nhưng đây là một yêu cầu không thực tế, và sẽ tạo nên gánh nặng và rủi ro quá sức đối với công ty con.

Đề xuất:

- Do công ty con ít khi có được thông tin về công ty mẹ và các công ty con ở các quốc gia khác, cho nên quy định này làm tăng rủi ro không cần thiết cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Việt Nam và thành lập pháp nhân tại Việt Nam. Vì vậy chúng tôi mong chính phủ xóa bỏ quy định này.

Vấn đề:

- Hệ thống xác nhận trước: Do Hệ thống xác nhận trước trong đó Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và các cơ quan chức năng của nước khác trong đó có Nhật Bản thương lượng với nhau để thống nhất về phạm vi chưa đi vào hoạt động, nên đã làm tăng rủi ro về mặt quản lý của doanh nghiệp Nhật Bản khi tính thuế định giá chuyển nhượng.

Đề xuất:

- Để giảm thiểu rủi ro khi tính thuế định giá chuyển nhượng, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Hệ thống xác nhận trước trong đó Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và các cơ quan chức năng của nước khác trong đó có Nhật Bản thương lượng với nhau để thống nhất về phạm vi đối tượng, nhưng vẫn chưa quyết định người ký tên cuối cùng ở phía Việt Nam nên Hệ thống này vẫn chưa đi vào hoạt động. Vì vậy, mong chính phủ hãy cải thiện vấn đề này.

5. Các thách thức về vấn đề lao động

Vấn đề:

- Vấn đề bãi bỏ Tuyển dụng lao động ngắn hạn: Luật Lao động sửa đổi bãi bỏ Hình thức hợp đồng lao động ngắn hạn và Hợp đồng lao động theo mùa vụ mà trong Luật cũ đã được quy định. Tuy nhiên, Tuyển dụng ngắn hạn là một cách để doanh nghiệp đối ứng sự biến động trong sản xuất, vì thế việc bãi bỏ Hợp đồng lao động ngắn hạn sẽ khiến doanh nghiệp đang tham gia hoạt động sản xuất ở Việt Nam gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nhân lực. Hiện tại, chúng tôi e ngại là doanh nghiệp khó có thể đối ứng sự biến động trong sản xuất liên quan đến thị trường nước ngoài, và điều này sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của họ.

Đề xuất:

- Chúng tôi mong Chính phủ Việt Nam xem xét Hình thức hợp đồng lao động mới để giúp doanh nghiệp đối ứng sự biến động trong sản xuất, và ban hành Nghị định chính phủ liên quan đến lao động để giúp duy trì hoạt động sản xuất và đáp ứng các điều kiện thị trường, chẳng hạn như tăng số lần gia hạn Hợp đồng lao động thay cho Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Vấn đề:

- Vấn đề trong Quy định về thời gian làm thêm giờ: Quy định số giờ làm thêm trong một năm: Thông thường được làm thêm 200 giờ/năm, trường hợp đặc biệt được làm thêm 300 giờ/năm. So với Nhật Bản thông thường 360 giờ một năm thì số giờ làm thêm ở Việt Nam tương đối ít hơn, điều này làm mất đi tính linh hoạt trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam và và làm giảm sức cạnh tranh của những công ty này trên trường quốc tế.

Đề xuất:

- Để tăng tính linh hoạt trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chúng tôi mong chính phủ cho phép doanh nghiệp không cần thiết phải xin tăng số giờ làm thêm lên 300 giờ, và việc số giờ làm thêm vượt quá 300 giờ sẽ được chấp thuận trên cơ sở hợp đồng quản lý lao động.

Vấn đề:

- Vấn đề của Quy trình quyết định mức lương tối thiểu: Quy trình quyết định mức lương tối thiểu không rõ ràng được cho là một trong những yếu tố làm tăng rủi ro quản lý của doanh nghiệp.

Đề xuất:

- Nếu chính phủ công khai tiêu chuẩn tính toán thì doanh nghiệp có thể xây dựng kế hoạch quản lý có tầm nhìn tốt hơn. Và nếu chính phủ định nghĩa phạm vi đối tượng của mức lương tối thiểu là tổng số tiền lương phải trả thì sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu được rủi ro về mặt quản lý. Vì vậy, chúng tôi mong chính phủ đưa ra Quy trình quyết định mức lương tối thiểu này một cách rõ ràng

Vấn đề:

- Vấn đề về thời hạn của Giấy phép lao động và số lần gia hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài: Luật Lao động sửa đổi quy định thời hạn của giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài là hai năm và được gia hạn một lần. Giả sử sau 4 năm kể từ khi kết thúc thời gian gia hạn nói trên, nếu không được cấp giấy phép nữa, hoặc phải tạm thời quay về nước rồi trở lại Việt Nam mới được cấp lại giấy phép thì sẽ làm cho việc chỉ đạo, hướng dẫn về quản lý và kỹ thuật cho pháp nhân tại nước sở tại bị trì hoãn, vì thế có thể làm cho khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp bị giảm sút.

Đề xuất:

- Chúng tôi mong chính phủ ban hành Nghị định làm rõ thủ tục xin cấp giấy phép lao động mới với thủ tục đơn giản và nhanh chóng sau khi giấy phép hết hạn.

Vấn đề:

- Về thủ tục tuyển dụng của các tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài: Nghị định mới đang trong quá trình soạn thảo, yêu cầu các công ty, tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài trên 51% phải thực hiện hoạt động tuyển dụng thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp phép. Nếu nghị định sửa đổi này được thông qua, hầu hết các công ty nước ngoài sẽ cần thêm thời gian để tiến hành tuyển dụng nhân lực, gây tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh.

Đề xuất:

- Chúng tôi mong Chính phủ Việt Nam tiếp tục cho phép các công ty, cá nhân có 51% vốn đầu tư nước ngoài trở lên được phép tiến hành tuyển dụng trực tiếp lao động Việt Nam.

6. Cơ sở hạ tầng năng lượng

6.1. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng năng lượng để đa dạng hóa các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường

Vấn đề:

- Cùng với tăng trưởng kinh tế, nhu cầu sử dụng điện cũng tăng lên, cho nên việc đảm bảo nguồn điện nhanh chóng và lượng điện cung cấp bằng cách phát triển lưới điện trở thành vấn đề cấp bách. Để đảm bảo năng lượng bao gồm điện năng, một yếu tố không thể thiếu cho phát triển kinh tế và xã hội, thì bên cạnh việc khai thác dầu, khí tự nhiên, than đá được sản xuất trong nước vốn được coi là chìa khóa để phát triển công nghiệp và nền tảng kinh tế trong nước, cần phải có một chiến lược phát triển nguồn năng lượng phù hợp bao gồm cả năng lượng nhập khẩu. Vì thế, chúng tôi cho rằng chính phủ cần xem xét các

nguồn năng lượng phù hợp với tình hình của Việt Nam và đảm bảo thân thiện với môi trường -một vấn đề đang được quan tâm trong những năm gần đây.

- Từ quan điểm bảo vệ môi trường, LNG và năng lượng tái tạo đang thu hút sự chú ý vì đây là loại năng lượng ít gây tác động xấu tới môi trường. Mặt khác, để sử dụng những nguồn năng lượng này, cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng và xây dựng Chế độ chính sách phù hợp.

Đề xuất:

- Để sử dụng LNG, việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng bao gồm kho tiếp nhận và thiết bị chứa LNG nhập khẩu, đường ống dẫn khí đến nơi sử dụng, máy phát điện, v.v là vô cùng cấp bách. Chúng tôi mong chính phủ sẽ nhanh chóng xúc tiến hoàn thiện cơ sở hạ tầng này dựa trên Quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp khí (ban hành năm 2017), và thấu hiểu tầm quan trọng của việc đảm bảo khả năng vay vốn ngân hàng giống như nội dung được nghị luận về Phương thức đối tác công tư (PPP) khi phát triển các dự án phát điện bằng LNG, v.v. Yêu cầu đối với việc phát triển các nguồn tài nguyên trong nước cũng tương tự như vậy.
- Về việc xây dựng Chế độ chính sách, chúng tôi mong chính phủ xem xét việc xây dựng Chế độ chính sách ổn định để nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng lập kế hoạch đầu tư trung và dài hạn, đặc biệt đối với năng lượng tái tạo cụ thể như sau:
  - Xem xét duy trì và kiện toàn Chính sách Feed-in Tariff (Biểu giá điện hỗ trợ) phù hợp hơn;
  - Hoàn thiện hợp đồng mua điện giúp nhà đầu tư dễ dàng vay vốn ngân hàng hơn;
  - Rút ngắn thời gian và đơn giản hóa các thủ tục khi bổ sung dự án vào Quy hoạch tổng thể phát triển điện lực (PDP);
  - Áp dụng ưu đãi cho công ty và nhà máy sử dụng năng lượng tái tạo;
  - Nới lỏng hơn nữa quy định về sử dụng các nguồn điện ngoài lưới điện.
  - Chúng tôi cho rằng nhiệt điện than vẫn tiếp tục là nguồn điện cơ bản quan trọng ở Việt Nam. Bên cạnh các biện pháp bảo vệ môi trường bằng cách nâng cao hiệu suất của các nhà máy nhiệt điện than hiện có và lắp đặt thêm các thiết bị bảo vệ môi trường, chúng tôi mong Chính phủ xem xét việc xây dựng thêm các nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ mới nhất bởi lẽ đây cũng là một biện pháp quan trọng để đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định và giá rẻ.

6.2. Khuyến khích các hoạt động và sản phẩm tiết kiệm năng lượng và ít tác động môi trường

Vấn đề:

- Không chỉ phía công ty cung cấp điện mà cả phía người sử dụng điện cũng cần phải nỗ lực cùng tham gia giải quyết sớm vấn đề này.

Đề xuất:

- Chúng tôi đề xuất chính phủ áp dụng ưu đãi cho "Hoạt động tiết kiệm năng lượng" để cắt giảm việc sử dụng điện năng lãng phí và hạn chế ảnh hưởng của tình trạng cung không đủ cầu.

Vấn đề:

- Lượng phát thải khí CO2 cao và ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng đang trở thành rào cản giúp Việt Nam tiến tới phát triển và hiện thực hóa một xã hội bền vững và hiệu quả.

Đề xuất:

- Phổ cập các sản phẩm ít tác động môi trường bằng chính sách ưu đãi là một trong những biện pháp hiệu quả để loại bỏ phát thải khí CO2. Ví dụ bằng cách thúc đẩy lượng tiêu thụ xe điện và xe hybrid thay vì xe chạy xăng truyền thống thông qua chính sách ưu đãi có thể giúp giảm thiểu phát thải khí CO2 và giảm bớt tình trạng ô nhiễm không khí.

7. Mong muốn sự hỗ trợ từ phía chính phủ Việt Nam đối với từng dự án FDI riêng lẻ

- Để thúc đẩy FDI từ doanh nghiệp Nhật Bản, chúng tôi tin rằng một trong số những điều quan trọng nhất đó là các doanh nghiệp Nhật Bản yêu cầu thông tin cũng như xác nhận trước với Chính phủ Việt Nam về các quy định pháp luật cụ thể áp dụng và có khả năng gây ảnh hưởng tới tiến độ cũng như quy trình đầu tư ví dự như các thủ tục cần thiết để đăng ký đầu tư hay ưu đãi thuế áp dụng đối với từng dự án đầu tư riêng biệt.
- Về điểm này, JCCI đã đề xuất với chính phủ việc ban hành Hệ thống tham chiếu trước liên quan đến việc áp dụng cụ thể từng quy định pháp luật tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam(Vietnam Business Forum) từ năm 2017 trên cơ sở tham khảo "Thủ tục xác nhận trước việc áp dụng quy định và pháp luật Nhật Bản (Hệ thống No Action Letter (Thư Không Có Biện Pháp) phiên bản tiếng Nhật). Nhân dịp này, chúng tôi mong chính phủ Việt Nam một lần nữa nỗ lực hiện thức hóa Hệ thống này. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn đưa ra đề xuất việc bố trí một đầu mối liên hệ chung trong bộ máy chính quyền trung ương để xử lý việc tham chiếu và tham vấn trước, đề xuất việc đảm bảo và tăng cường hợp tác giữa đầu mối liên hệ chung này với các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương.